

中级会计职称

《经济法》精讲班

■ 2026 年

第四章 物权法律制度习题纯享

1. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物的表述中，正确的有（ ）。
A. 太阳属于物
B. 电力属于物
C. 活人的身体属于物
D. 法定的权利可以作为物权的客体
2. 【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物的分类的表述中，不正确的是（ ）。
(2023 年)
A. 海域属于不动产
B. 船舶属于动产
C. 汽车和轮胎属于主物和从物
D. 存款利息属于法定孳息
3. 【判断题】对于既有用益物权人又有所有权人的标的物，对天然孳息的归属没有约定的，归所有权人所有。（ ）(2023 年)
4. 【单选题】根据物权法律制度的规定，下列权利中，属于担保物权的是（ ）。(2022 年)
A. 居住权
B. 地役权
C. 留置权
D. 土地承包经营权
5. 【单选题】根据物权法律制度的规定，下列权利客体只能是动产的是（ ）。(2023 年)
A. 所有权
B. 质权
C. 留置权
D. 抵押权
6. 【单选题】张某与李某是邻居，张某在自家院内挖地窖，导致李某家房屋有受到损害的危险。李某可以行使（ ）。(2025 年)
A. 消除危险请求权
B. 妨害排除请求权
C. 标的物返还请求权
D. 赔偿损失请求权
7. 【多选题】下列情形中，当事人可以主张标的物返还请求权的有（ ）。
A. 张某侵占了李某的假发，因其住所失火，假发被烧毁，李某请求张某返还假发
B. 蔡某偷了王某的游戏机，王某请求蔡某返还游戏机
C. 郑某借给孙某一双拖鞋，借期过后，孙某谎称丢失，郑某请求孙某返还拖鞋
D. 赵某向刘某购买动感单车一辆，赵某取得动感单车后即将该动感单车转卖给徐某，并已交付，但赵某一直未向刘某交付价款，刘某请求赵某返还动感单车

8. 【单选题】甲公司于 2025 年 10 月 10 日通过拍卖方式拍得位于北京郊区的一块工业建设用地；同年 10 月 15 日，甲公司与北京市土地管理部门签订《建设用地使用权出让合同》；同年 10 月 21 日，甲公司缴纳全部土地出让金；同年 11 月 5 日，甲公司办理完毕建设用地使用权登记，并获得建设用地使用权证。甲公司取得建设用地使用权的时间为（ ）。

- A. 2025 年 10 月 10 日
- B. 2025 年 10 月 15 日
- C. 2025 年 10 月 21 日
- D. 2025 年 11 月 5 日

9. 【多选题】下列关于不动产物权的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 赵某合法购买商品房，登记产权后，获得商品房所有权
- B. 钱某合法自建房产，登记产权后，获得自建房产所有权
- C. 孙某合法拆除房屋，拆除完毕后，所有权消灭
- D. 李某继承取得房屋，登记产权后，获得所有权

10. 【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于不动产物权变动，表述正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 土地承包经营权自登记时设立
- B. 依法属于国家所有的自然资源，所有权应当登记
- C. 因继承取得不动产物权的，不以登记为生效要件
- D. 地役权自登记时设立

11. 【单选题】甲、乙夫妻共有一房屋，登记在甲的名下，2025 年 7 月 15 日乙向人民法院起诉要求与甲离婚，人民法院最终判决甲、乙离婚，并将该房屋判归乙一人所有，判决于 9 月 15 日生效，甲、乙二人于 9 月 16 日领取了判决书，乙于 9 月 20 日凭判决书向登记机关办理了产权转移登记手续。根据物权法律制度的规定，该房屋的所有权归乙一人所有的时间是（ ）。

- A. 2025 年 7 月 15 日
- B. 2025 年 9 月 15 日
- C. 2025 年 9 月 16 日
- D. 2025 年 9 月 20 日

12. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于异议登记的表述中，错误的有（ ）。（2024 年）

- A. 申请人自异议登记之日起 15 日内不提起诉讼的，异议登记失效
- B. 异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿
- C. 异议登记后 15 日内起诉的，异议登记自法院开庭后失效
- D. 提起更正登记之前，须先提起异议登记

13. 【多选题】根据物权法律制度的规定，关于预告登记，下列表述不正确的有（ ）。

- A. 预告登记后，未经预告登记的权利人同意，转让不动产的，不发生物权效力
- B. 预告登记的权利人放弃债权的，不影响预告登记的效力
- C. 预告登记期间，与他人就已办理预告登记的不动产所签订的买卖合同无效
- D. 预告登记后，买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销的，预告登记失效

14. 【单选题】赵某于 2025 年 2 月 5 日与甲公司签订买卖合同，购买甲公司预售的商品房，并且于 2025 年 2 月 20 日办理了预告登记。之后甲公司于 2025 年 6 月 1 日将房屋交付给赵某，该房屋可以在 2025 年 6 月 20 日办理过户登记。则预告登记失效的日期是（ ）。(2025 年)

- A. 2025 年 6 月 30 日
- B. 2025 年 7 月 30 日
- C. 2025 年 8 月 31 日
- D. 2025 年 9 月 18 日

15. 【单选题】李某将一套旧房卖给王某，双方签订了买卖合同，王某支付了全部价款，但未办理移转登记。因搬迁不易，李某提出将旧房内家具低价卖给王某，王某称自己只能在 1 个月内付清价款，李某同意。3 天后，王某搬进李某的旧房居住。下列关于房屋与家具所有权的表述中，正确的是（ ）

- A. 王某已经取得房屋和家具的所有权
- B. 王某已经取得房屋的所有权，但尚未取得家具的所有权
- C. 王某已经取得家具的所有权，但尚未取得房屋的所有权
- D. 王某尚未取得房屋和家具的所有权

16. 【单选题】2023 年 4 月 10 日，王某到甲汽车销售公司购买一辆小汽车，当日签订合同并支付定金，5 月 10 日交付剩余款项后甲公司向其交付车辆。王某将车停在停车场内，5 月 20 日，王某将车开走，5 月 22 日办理机动车登记。王某取得该车辆所有权的日期是（ ）。(2023 年)

- A. 2023 年 4 月 10 日
- B. 2023 年 5 月 22 日
- C. 2023 年 5 月 10 日
- D. 2023 年 5 月 20 日

17. 【单选题】2025 年 5 月 20 日，赵某出售一台电脑给钱某，约定钱某付款时交付。5 月 23 日钱某付款，钱某与赵某签订电脑租赁合同，约定赵某继续使用一个月，于离校时交付电脑。此电脑交付方式为（ ）。(2025 年)

- A. 简易交付
- B. 占有改定
- C. 现实交付
- D. 指示交付

18. 【单选题】赵某将其所有的一辆自行车借给钱某，借用期间双方于 2022 年 1 月 10 日达成转让协议，约定钱某以 1000 元的价格购买该自行车并于 1 月 25 日支付价款。1 月 11 日，钱某将该自行车以 1100 元的价格转让给孙某，双方约定钱某以借用人身份继续使用至 2 月 25 日再交还孙某，1 月 13 日，钱某向赵某支付价款，下列关于该自行车权属的表述正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 孙某于 2022 年 1 月 11 日取得自行车所有权
- B. 钱某于 2022 年 1 月 25 日取得自行车所有权
- C. 钱某于 2022 年 1 月 13 日取得自行车所有权
- D. 孙某于 2022 年 2 月 25 日取得自行车所有权

19. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于拾得遗失物法律效果的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出
- B. 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用
- C. 遗失物自有关部门发布招领公告之日起 6 个月内无人认领的，归国家所有
- D. 拾得人因重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任

20. 【多选题】2023 年 3 月 1 日，张某拾得吴某丢失的一幅名贵字画。3 月 10 日，张某将该字画转让给袁某。4 月 11 日，袁某将该字画交给拍卖行拍卖。4 月 15 日，李某通过拍卖取得了该字画。下列表述正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 吴某有权自知道或者应当知道受让人李某之日起 2 年内向李某请求返还字画
- B. 张某无权将字画转让给袁某
- C. 吴某有权向张某请求双倍赔偿字画损失
- D. 吴某请求李某返还字画时，李某有权请求吴某支付其购买字画的费用

21. 【单选题】张某利用宿舍里的一桶油漆粉刷了自己的桌子，张某以为该油漆是室友李某为其购买的，后发现是室友王某的油漆，张某用油漆粉刷桌子的法律事实为（ ）。(2025 年)

- A. 借用
- B. 附合
- C. 混合
- D. 加工

22. 【单选题】孙某将其所有的一辆小汽车出质给钱某。钱某经孙某同意，驾驶该辆小汽车与林某、赵某一起出游。林某驾驶的小汽车是其从甲公司租借而来。赵某驾驶的小汽车为其同宿舍好友陈某所有，赵某未经陈某同意私自开走，赵某准备在陈某考试结束以后电话告知陈某。下列关于各主体占有类型的表述中，不正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 赵某对小汽车的占有属于恶意占有
- B. 孙某对小汽车的占有属于间接占有
- C. 林某对小汽车的占有属于自主占有
- D. 钱某对小汽车的占有属于有权占有

23. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于动产占有的表述，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 占有的动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
- B. 动产被占有人占有的，权利人可请求返还原物和孳息
- C. 恶意占有人使用动产导致该动产受到损害，应承担赔偿责任
- D. 占有的动产因毁损获得的保险金，动产的权利人请求赔偿的，占有人可以不返还给权利人

24. 【单选题】根据物权法律制度的规定，占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起一定期限内行使，未行使的，该请求权消灭。该期限为（ ）。(2025 年)

- A. 2 年
- B. 6 个月
- C. 3 年

D. 1 年

25. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于善意取得制度的表述中，正确的有（ ）。
(2025 年)

- A. 受让人应承担善意的举证责任
- B. 须受让人以合理的价格受让
- C. 受让不动产时不知道转让人无处分权且无重大过失，应认定受让人善意
- D. 受让人善意取得所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿

26. 【判断题】赠与人将无权处分的财产赠与受赠人，受赠人可以主张善意取得。（ ）(2024 年)

27. 【单选题】甲、乙、丙三兄弟共同继承一幅古董字画，由甲保管。甲擅自将该画以市场价出卖于丁并已交付，丁对该画的共有权属关系并不知情。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 经乙和丙中一人追认，丁即可取得该画所有权
- B. 无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权
- C. 丁取得该画的所有权，但须以乙和丙均追认为前提
- D. 无论乙和丙追认与否，丁均不能取得该画的所有权

28. 【判断题】共有人对共有的不动产或者动产没有约定按份共有或共同共有，或者约定不明确的，一律视为按份共有。（ ）

29. 【多选题】甲乙以 7: 3 的比例按份共有一套房屋，双方约定二人平均承担亏损。甲居住期间，房屋外墙由于失修，掉落墙皮砸伤罗某，需要赔偿 5000 元。对此下列表述正确的有（ ）。
(2023 年)

- A. 罗某只能找甲乙其中一人赔偿
- B. 如果甲承担了 5000 元，可以向乙追偿 2500 元
- C. 罗某可以找甲乙承担连带责任
- D. 乙主张自己仅有 30% 的比例，不承担责任

30. 【单选题】梅雨季节将至，按份共有人欲对共有房屋作重大修缮。共有人之间未对如何作出修缮决定进行约定。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 应经占份额超过 2/3 的按份共有人同意
- B. 应经占份额 2/3 以上的按份共有人同意
- C. 应经超过 2/3 的按份共有人同意
- D. 应经 2/3 以上的按份共有人同意

31. 【单选题】朋友 6 人共同出资购买一辆小汽车，未约定共有形式，且每人的出资额也不能确定。部分共有人欲对外转让该车。为避免该转让成为无权处分，在没有其他约定的情况下，根据物权法律制度的规定，同意转让的共有人至少应当达到的人数是（ ）。

- A. 4 人
- B. 3 人
- C. 6 人
- D. 5 人

32. 【单选题】张某和陈某分别出资 50%，共同购买了一套商业用房。双方约定按照出资额按份共有，但对其他事项未作约定。下列关于相关当事人权利义务的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 未经张某同意，陈某有权将该整套商业用房抵押给银行
- B. 未经张某同意，陈某有权将该整套商业用房出售给第三人
- C. 若陈某放弃优先购买权，张某可以向第三人转让其共有份额
- D. 若张某去世，只有陈某放弃优先购买权，张某的法定继承人才可以继承其份额

33. 【多选题】赵某、钱某、孙某、李某和周某共有一处不动产，各占五分之一的份额。周某拟将其共有份额转让给吴某，周某将转让条件书面通知赵某和钱某，给赵某的通知中载明的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日，给钱某的通知中未载明优先购买权的行使期间。孙某因与钱某在一起与钱某同时得知转让条件，李某一直未得知周某共有份额转让事项。下列关于行使优先购买权的期间，表述正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 赵某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日
- B. 钱某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 15 日
- C. 孙某的优先购买权行使期间为知道转让条件之日起 15 日
- D. 李某的优先购买权行使期间为共有份额权属转移之日起 3 个月

34. 【判断题】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。（ ）(2025 年)

35. 【单选题】下列关于土地承包经营权的表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 土地承包经营权的转让需经发包方同意
- B. 土地承包经营权的期限届满，土地承包经营权人不得继续承包
- C. 土地承包经营权自土地承包经营权合同登记后设立
- D. 土地承包经营权人不得以入股方式向他人流转土地经营权

36. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于土地经营权的流转，表述正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 可以采取出租、入股等方式流转土地经营权
- B. 流转期不得超过承包期的剩余期限
- C. 不得改变土地所有权性质和农业用途
- D. 限于本集体经济组织内部流转

37. 【单选题】陈某与其所属的甲集体经济组织拟就该集体所有的一块林地签订土地承包经营权合同，拟定的下列条款中，符合法律规定的是（ ）。(2022 年)

- A. 陈某可以将该林地用于旅游度假村的建设
- B. 陈某可以向甲集体经济组织以外的人员转让土地承包经营权
- C. 该林地的承包期为 70 年
- D. 该林地的土地承包经营权自登记时生效

38. 【多选题】下列关于建设用地使用权的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 以无偿划拨方式取得的建设用地使用权一般无使用期限的限制

- B. 住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期
- C. 建设用地使用权只能设立在国家所有的土地上
- D. 通过出让方式取得的工业用地，最高使用年限为 40 年

39. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于居住权的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 居住权可以约定对外出租
- B. 居住权可以口头形式设立
- C. 居住权自登记时设立
- D. 居住权不得转让

40. 【多选题】根据物权法律制度的规定，下列有关地役权的表述中，正确的有（ ）。

- A. 设定地役权应当签订书面合同
- B. 地役权自地役权合同生效时设立
- C. 地役权属于用益物权
- D. 地役权是供役地所有人或者使用人享有的权利

41. 【多选题】下列属于约定产生的物权担保方式的有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

42. 【多选题】反担保人可以是债务人，也可以是债务人以外的第三人，下列属于债务人和第三人均可以采用的反担保方式有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

43. 【多选题】陈某用自己的轿车作抵押向银行借款 40 万元，并办理了抵押登记手续。陈某驾驶该车出行时，不慎发生交通事故。经鉴定，该车的价值损失了 30%，保险公司赔偿了该车损失，根据物权法律制度的规定，下列关于该抵押担保的说法正确的有（ ）。

- A. 该轿车不再担保银行债权
- B. 该轿车应担保银行债权
- C. 保险赔偿不应担保银行债权
- D. 保险赔款应担保银行债权

44. 【判断题】登记为营利法人的学校提供担保，当事人不得以其不具有担保资格为由主张担保合同无效。（ ）(2024 年)

45. 【判断题】居民委员会为他人提供担保，该担保合同无效。（ ）(2025 年)

46. 【单选题】甲向乙借款 100 万元，由丙提供担保。债务到期后债务人无力清偿 60 万元

借款。甲乙的借款合同有效，丙的担保合同无效，乙与丙都有过错。担保人承担的最高赔偿金额是（ ）。(2024 年)

- A. 0 万元
- B. 20 万元
- C. 30 万元
- D. 60 万元

47. 【单选题】根据物权法律制度的规定，下列财产中，不得设立抵押权的是（ ）。(2025 年)

- A. 土地所有权
- B. 海域使用权
- C. 正在建造的船舶
- D. 生产设备

48. 【多选题】甲公司向乙银行申请贷款，拟采用下列财产提供抵押，其中不需要登记即可设立抵押权的有（ ）。(2024 年)

- A. 一艘正在建造的船舶
- B. 一栋正在建造的大楼
- C. 一架飞机
- D. 一辆汽车

49. 【多选题】根据物权法律制度规定，下列物权中，自登记时设立的有（ ）。(2023 年)

- A. 土地承包经营权
- B. 建设用地使用权
- C. 地役权
- D. 不动产抵押权

50. 【单选题】甲向乙借款 50 万元，约定以甲的 A 幢房屋抵押给乙，双方为此签订了抵押合同，但在抵押登记时，登记为以甲的 B 幢房屋抵押给乙。后甲未能按约还款，乙欲行使抵押权。根据物权法律制度的规定，下列关于乙行使抵押权的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙只能对甲的 A 幢房屋行使抵押权
- B. 乙只能对甲的 B 幢房屋行使抵押权
- C. 乙可选择对甲的 A 幢房屋或者 B 幢房屋行使抵押权
- D. 乙不能行使抵押权，因为登记机关记载的抵押物与抵押合同约定的抵押物不一致，抵押无效

51. 【多选题】甲公司向乙公司借款，以自有货车设定抵押，签订了抵押合同但未办理抵押登记。抵押期间，该货车在经营使用过程中遭遇事故全部毁损，甲公司获得责任人赔款 20 万元。有关乙公司的抵押权，下列说法不正确的有（ ）。

- A. 由于未办理抵押登记，乙公司不享有抵押权
- B. 由于抵押物已经全部毁损，乙公司的抵押权消灭
- C. 20 万元的责任人赔款继续担保乙公司的抵押债权
- D. 实现抵押权时，如果因乙公司未提前通知责任人向自己给付赔偿金，而导致责任人直接向甲公司完成支付，则乙公司无权要求责任人向自己重复支付赔偿金

52. 【多选题】2025 年 7 月 10 日，甲公司与 A 银行签订借款合同，同时甲公司将其一宗土

地的建设用地使用权抵押给 A 银行。此时，该建设用地使用权上已经完工了一幢建筑物 M，双方签订书面抵押合同，并于 7 月 11 日办理了抵押登记。2025 年 8 月，甲公司在已设立抵押权的建设用地上续建建筑物 N。债务到期时，因甲公司无法归还到期借款的本息，A 银行依法实现抵押权。经评估，抵押的建设用地使用权连同建筑物 M、N 价值为 5000 万元，其中建筑物 M 的价值为 300 万元、建筑物 N 价值 400 万元。不考虑其他因素，则下列说法正确的有（ ）。

- A. 建筑物 M 属于抵押财产
- B. 建筑物 N 不属于抵押财产
- C. A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 4 600 万元
- D. A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 5 000 万元

53. 【多选题】2020 年初，甲将一套房屋出租给乙，双方签订租赁合同（租期为 20 年）。2021 年初，甲将该房屋用于向 A 银行抵押贷款（贷款期为一年），双方签订了书面抵押合同并依法办理了抵押登记。一年后，甲无力清偿该笔贷款，A 银行欲实现抵押权。不考虑其他因素，则下列说法正确的有（ ）。

- A. 因该房屋存在租赁关系，该抵押权不能设立
- B. 即使该房屋存在租赁关系，也不影响抵押权的设立
- C. 银行可以实现抵押权，并可要求租客乙腾退房屋
- D. 银行可以实现抵押权，但不得要求租客乙腾退房屋

54. 【单选题】甲将房屋抵押给乙，并办理抵押登记，但是未约定不得转让。后甲又将房屋抵押给丙，未办理抵押登记。后甲将房屋转让给丁，并办理转让手续，则下列说法中正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 甲可以不通知乙直接转让
- B. 因丁取得该房屋所有权，导致抵押权消灭
- C. 因甲未经过乙同意转让抵押物，该转让无效
- D. 丙抵押权未设立

55. 【单选题】张某于 2025 年 2 月 10 日向甲银行借款 30 万元，以自己的一套房屋提供抵押但未办理抵押登记。张某又于 2025 年 3 月 1 日向乙银行借款 50 万元，同样以该房屋提供抵押并于 3 月 5 日办理抵押登记。张某又于 2025 年 5 月 1 日向丙银行借款 80 万元，同样以该房屋提供抵押并于 5 月 5 日办理抵押登记。三笔借款均到期后张某无力清偿，该房屋拍卖所得 100 万元，则三家银行可以就房屋价款受偿的数额是（ ）。（2025 年）

- A. 甲银行 30 万元、乙银行 50 万元、丙银行 20 万元
- B. 甲银行 0 元、乙银行 20 万元、丙银行 80 万元
- C. 甲银行 0 元、乙银行 50 万元、丙银行 50 万元
- D. 甲银行 30 万元、乙银行与丙银行各 35 万元

56. 【单选题】甲向乙、丙、丁三家银行借款，均以自己的一套房屋抵押。乙的债权为 100 万元，丙的债权为 300 万元，丁的债权为 500 万元，登记的顺为乙、丙、丁。后未经丙的同意，乙和丁协议变更抵押权顺位。甲到期不能偿还债务，房屋拍卖所得价款 400 万元，下列关于乙、丙、丁三家银行的抵押权顺位表述正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 丁 400 万元，丙 0，乙 0
- B. 丁 100 万元，丙 300 万元，乙 0
- C. 乙 100 万元，丙 300 万元，丁 0

D. 乙 100 万元，丁 300 万元，丙 0

57. 【单选题】根据物权法律制度的规定，抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按（ ）顺序清偿。（2023 年）

- A. 实现抵押权的费用→主债权的利息→主债权
- B. 实现抵押权的费用→主债权→主债权的利息
- C. 主债权→主债权的利息→实现抵押权的费用
- D. 主债权的利息→实现抵押权的费用→主债权

58. 【单选题】甲向乙借款的本金为 100 万元，产生的借款利息为 10 万元。因甲无力清偿到期债务，乙通过拍卖方式实现抵押权，抵押财产拍得的价款为 60 万元，因拍卖产生的相关费用 5 万元。该抵押担保未约定清偿顺序，则本金可以获得清偿的金额是（ ）。（2024 年）

- A. 45
- B. 60
- C. 0
- D. 55

59. 【单选题】甲公司向乙银行借款 100 万元，将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行，但未办理抵押登记，抵押期间，未经乙银行同意，甲公司以市场价格将一台生产设备转让给善意第三人丙公司，并已交付，后甲公司不能向乙银行清偿到期债务，下列关于该抵押权的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 该抵押权虽已设立但不能对抗丙公司
- B. 乙银行有权对丙公司从甲公司处购买的生产设备行使抵押权
- C. 该抵押权因抵押物不特定而不能设立
- D. 该抵押权因未办理抵押登记而不能设立

60. 【单选题】甲企业将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行，但未办理抵押登记。抵押期间，甲企业未经乙银行同意以合理价格将一批产成品出售给知情的丙公司，已交付。后甲企业不能向乙银行履行到期债务，乙银行拟行使抵押权。下列关于该抵押权效力的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该抵押权已成立且可以对抗知情的丙公司
- B. 该抵押权因未办理抵押登记而不能成立
- C. 该抵押权因抵押物不特定而不能成立
- D. 该抵押权已成立但不得对抗丙公司

61. 【单选题】2025 年 6 月 5 日，甲公司向乙银行借款 500 万元，以其现有的以及将有的生产设备设立浮动抵押权，并办理了抵押登记。2025 年 7 月 6 日，甲公司从丙公司购入一台价值 300 万元的 M 设备。为担保支付货款，设备交付后，甲公司于 2025 年 7 月 10 日以 M 设备为丙公司设立抵押并办理了登记。7 月 20 日，甲公司向丁公司借款 50 万元，又以 M 设备设立抵押，但未对抵押权进行登记。上述债务均已到期，且甲公司无力清偿，M 设备被拍卖，各债权人均主张就 M 设备拍卖价款优先受偿。下列关于受偿顺序，说法正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 乙银行最先、丙公司次之、丁公司最后
- B. 丙公司最先、乙银行次之、丁公司最后
- C. 丙公司最先、丁公司次之、乙银行最后
- D. 乙银行最先、丁公司次之、丙公司最后

62.【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于最高额抵押权的表述中，正确的有（ ）。
(2025 年)

- A. 实际发生的债权是连续的、不特定的
- B. 抵押担保的债权额不确定，但没有最高限制额
- C. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- D. 债权人仅对抵押财产行使最高额限度内的优先受偿权

63.【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于最高额抵押权的表述中，错误的是（ ）。
(2024 年)

- A. 抵押权人如果实际发生的债权额高于最高限额的，抵押权无效
- B. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- C. 债务人被宣告破产时，最高额抵押权人的债权确定
- D. 最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权一般不得转让

64.【多选题】根据物权法律制度的规定，下列各项中，最高额抵押权所担保的债权确定的有（ ）。(2023 年)

- A. 约定的债权确定期间届满
- B. 抵押权人知道或应当知道抵押财产被查封、扣押
- C. 债务人、抵押人被宣告破产或者被解散
- D. 新的债权不可能发生

65.【单选题】甲与乙签订借款合同，并约定由乙将自己的翡翠貔貅出质给甲。但其后乙并未将翡翠貔貅如约交付给甲，而是将该翡翠貔貅卖给了丙。丙取得翡翠貔貅后，与甲因该翡翠貔貅的权利归属发生纠纷。根据合同法律制度的规定，下列关于该翡翠貔貅权利归属的表述中，正确的是（ ）。

- A. 丙不能取得该翡翠貔貅的所有权，因为该翡翠貔貅已质押给甲
- B. 丙能取得该翡翠貔貅的所有权，但甲可依其质权向丙追偿
- C. 丙能取得该翡翠貔貅的所有权，甲不能向丙要求返还该翡翠貔貅
- D. 丙能否取得该翡翠貔貅的所有权，取决于甲同意与否

66.【判断题】为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。()
(2024 年)

67.【多选题】根据物权法律制度的规定，债务人有权处分的下列权利中，可以设定权利质押的有（ ）。(2018 年)

- A. 建设用地使用权
- B. 可以转让的基金份额
- C. 房屋所有权
- D. 应收账款

68.【多选题】下列关于各权利质权的设立时间的说法中，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 以汇票出质，质权自交付时生效
- B. 以应收账款出质，质权自合同生效时生效

- C. 以股权出质，质权自权利凭证交付时生效
- D. 以商标出质，质权自办理出质登记时生效

69. 【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于应收账款出质的表述中，错误的是（ ）。(2024 年)

- A. 应收账款出质后，不得转让，但出质人与质权人协商同意的除外
- B. 出质人以基础设施收益权出质的，如果该收益权未设立特定账户，质权人有权请求以折价或拍卖、变卖项目收益权所得的价款优先受偿
- C. 质权人通知应收账款债务人向其履行债务后，应收账款债务人仍向应收账款债权人履行的，质权人有权要求应收账款债务人向其履行债务
- D. 出质人转让应收账款所得的价款，应当用于向质权人提前清偿债务

70. 【单选题】甲公司委托乙公司加工西服 500 套，每套加工费 200 元，共 10 万元；约定甲公司取货时一次性支付加工费，并约定该批西服不得留置。后甲公司经济困难仅支付了 8 万元加工费，乙公司留置了 300 套西服。关于乙公司留置权的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 乙公司不得行使留置权，因为约定了不得留置
- B. 乙公司可以行使留置权，但不得留置 300 套西服
- C. 乙公司可以就全部西服行使留置权
- D. 乙公司不得行使留置权，因为甲公司已经支付 80% 的加工费

71. 【单选题】根据物权法律制度规定，下列权利中，其设立需要登记的是（ ）。(2024 年)

- A. 土地承包经营权
- B. 留置权
- C. 不动产抵押权
- D. 动产质权

72. 【判断题】甲企业向乙企业购买了一批总价款 100 万元的建筑材料，甲企业支付了 60 万元，约定其余的 40 万元在 3 个月内付清。后甲企业将一台价值 30 万元的施工设备交由乙企业代为保管。3 个月后，几经催告，甲企业仍未支付乙企业 40 万元货款。则甲企业要求提取该设备时，乙企业可以将该设备留置以担保货款债权的实现。（ ）

73. 【判断题】留置权人无权收取留置财产的孳息。（ ）(2021 年)

74. 【多选题】2022 年 3 月 1 日，周某以其所有的一辆轿车设立抵押权，向吴某借款 10 万元，双方签订抵押合同但未办理抵押登记。3 月 23 日，周某为获得李某 20 万元的借款，又将该轿车抵押给李某，双方签订抵押合同并办理了抵押登记。4 月 10 日，该轿车因故障需要维修，周某将其送至王某处进行维修，周某一直未支付维修费用，故王某将汽车留置。上述债务均已到期，因周某无力偿还，该轿车被拍卖，吴某、李某、王某均主张就轿车拍卖价款优先受偿，下列关于债权人受偿顺序的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 王某优先于李某受偿
- B. 李某优先于吴某受偿
- C. 吴某优先于李某受偿
- D. 李某优先于王某受偿

参考答案

1. 【答案】BD

【解析】选项 A，不具有可支配性，不属于物权法律制度上的物。

选项 C，基于人性尊严的考量，活人的身体不属于物权法律制度上的物。

2. 【答案】C

【解析】主从关系是基于两个独立存在的物。轮胎属于汽车的一部分，不是主从物关系。选项 C 当选。

3. 【答案】×

【解析】天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的按照交易习惯取得。本题表述错误。

4. 【答案】C

【解析】选项 A、B、D 属于用益物权，不当选。

5. 【答案】C

【解析】留置权是指债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿的担保权利。

6. 【答案】A

【解析】消除危险请求权，又称为妨害防止请求权，是指物权人对于有妨害其物权的危险情形，可以请求予以消除的权利。消除危险请求权，旨在阻却将来可能发生的对物的危险。所以，消除危险请求权以危险的客观存在为前提。选项 A 当选。

7. 【答案】BC

【解析】选项 A，虽张某对于假发属于无权占有，但因假发已经烧毁，李某无法再主张标的物返还请求权。选项 B、C，蔡某与孙某均构成无权占有，且被占有物都还存在，所以所有权人可以请求无权占有人返还标的物。选项 D：刘某基于买卖合同把动感单车交付给赵某，赵某即取得动感单车的所有权，其后，赵某又将动感单车所有权转移给徐某，所以，刘某已经丧失动感单车的所有权，无法主张标的物返还请求权。

8. 【答案】D

【解析】甲公司于 2025 年 11 月 5 日取得建设用地使用权。根据规定，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。

9. 【答案】AC

【解析】（1）选项 BC：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。（2）选项 D：因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。（3）选项 A：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。

10. 【答案】C

【解析】土地承包经营权、地役权，自合同生效时设立，选项 A、D 不当选；依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记，选项 B 不当选；因继承取得物权的，自继承开始时发生效力，不以登记为生效要件，选项 C 当选。

11. 【答案】B

【解析】因人民法院的法律文书导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书生效时发生效力。

12. 【答案】CD

【解析】异议登记之日起 15 日内申请人不起诉的，异议登记失效，选项 C 错误；利害关系

人申请更正登记，如果不动产登记簿记载的权利人书面同意更正，登记机构直接予以更正；如果权利人不同意更正，则利害关系人可以先申请异议登记，然后获取证据证明登记确有错误，从而最终获得更正登记。选项 D 错误。

13. 【答案】BC

【解析】选项 B：预告登记后，债权消灭（买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销、预告登记的权利人放弃债权）或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记失效；选项 C：预告登记期间，与他人就已办理预告登记的不动产所签订的买卖合同的效力不受影响。

14. 【答案】D

【解析】预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记失效。选项 D 当选。

15. 【答案】C

【解析】本题中，买卖合同的标的物分别为房屋和家具。房屋属于不动产，其所有权的转移以登记为公示方式，王某与李某尚未办理房屋产权移转登记，所以，王某尚未取得房屋的所有权。家具属于动产，其所有权的转移以交付为公示方式，王某搬进房屋居住，视为已经接受李某交付的家具并对其占有，因此，家具所有权已经归属王某。

16. 【答案】C

【解析】动产物权的设立和转让，自交付时生效，但法律另有规定的除外。5 月 10 日，甲公司向其交付车辆。选项 C 当选。

17. 【答案】B

【解析】动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。这是“占有改定”的交付方式。选项 B 当选。

18. 【答案】A

【解析】（1）简易交付指动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。所以钱某通过简易交付，于 1 月 10 日取得自行车所有权，选项 B、C 不当选；（2）占有改定指出让人在转让物权后仍须继续占有转让动产的，出让人与受让人订立合同，使出让人由原来的所有人的占有改变为非所有人的占有，而受让人已取得物权，但将占有权交由出让人行使一段时间，在约定的期限届满时，出让人再按约定将该动产交还受让人直接占有。所以孙某是以占有改定的交付方式取得自行车所有权，1 月 11 日双方约定生效时即取得所有权，选项 A 当选，选项 D 不当选。

19. 【答案】ABD

【解析】拾得遗失物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有。选项 C 不当选。

20. 【答案】ABD

【解析】拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门，选项 B 当选。所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物，选项 A 当选；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营人购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用，选项 D 当选。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。

21. 【答案】B

【解析】附合，是指不同所有权人的物因密切结合而形成难以分割的新物，若分割会毁损该物或花费较大。附合的认定，关键在于形成的新物难以分割，如错用他人油漆粉刷桌子，属于附合。选项 B 当选。

22. 【答案】C

【解析】他主占有，是指不以所有的意思而为占有，如承租人、借用人、保管人、质权人等对标的物的占有，李某对小汽车属于租借而来，因此属于他主占有，而非自主占有。选项 C 当选。

23. 【答案】ABC

【解析】占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物，选项 A 当选。不动产或者动产被占有人占有的，权利人可以请求返还原物及其孳息；但是，应当支付善意占有人因维护该不动产或者动产支出的必要费用，选项 B 当选。占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，恶意占有人应当承担赔偿责任，选项 C 当选。占有的不动产或者动产毁损、灭失，该不动产或者动产的权利人请求赔偿的，占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人；权利人的损害未得到足够弥补的，恶意占有人还应当赔偿损失。选项 D 不当选。

24. 【答案】D

【解析】占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起 1 年内未行使的，该请求权消灭。选项 D 当选。

25. 【答案】BCD

【解析】真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。选项 A 不当选。

26. 【答案】×

【解析】无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（1）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（2）以合理的价格转让；（3）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。因此赠与人将无权处分的动产赠与给善意受赠人，受赠人不构成善意取得制度。本题表述错误。

27. 【答案】B

【解析】（1）由于甲、乙、丙三人为兄弟关系，三人对该画的共有应推定为共同共有。（2）如果乙、丙不追认，则甲的行为构成无权处分，但丁可以基于善意取得制度依法取得该画的所有权。（3）如果乙、丙追认，则甲的行为转为有权处分，丁基于交付取得该画的所有权。因此，无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权，选项 B 当选。

28. 【答案】×

【解析】共有人具有家庭关系的，不视为按份共有，因此本题表述错误。

29. 【答案】BC

【解析】（1）选项 ACD：因共有的不动产或者动产（不论按份共有，还是共同共有）产生的债权债务，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外。（2）选项 B：在共有人内部关系上，除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿。

30. 【答案】B

【解析】共有人处分共有物以及对共有物作重大修缮、变更性质或者用途的：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意方可实施。

31. 【答案】A

【解析】（1）由于 6 人未约定共有形式且 6 人为朋友关系（不具备家庭关系），故应认定为按份共有；由于 6 人未约定各自份额比例且每人的出资额也不能确定，因此每个人的份额均等（1/6）；（2）处分共有的不动产或者动产的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外，本案例中，6 人的份额是一致的，因此 6 个份额达到 2/3 就可以处分该共有物： $6 \times 2/3 = 4$ 个份额，从人数上体现为 4 个人，因此选项 A 正确。

32. 【答案】C

【解析】按份共有人可以对外转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人不得主张优先购买，但按份共有人之间另有约定的除外。选项 C 当选。

33. 【答案】ABC

【解析】优先购买权的行使期间，按份共有人之间有（自由）约定的，按照约定处理（选项 A）；没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定：（1）转让通知中载明了行使期间且 ≥ 15 日 $\rightarrow \geq 15$ 日；（2）转让通知中未载明行使期间/行使期间 < 15 日 $\rightarrow 15$ 日（选项 B）；（3）未通知且权属未转移 $\rightarrow$ 知道同等条件 $+ 15$ 日（选项 C）；（4）未通知且权属已转移 $\rightarrow$ 转移之日起的 6 个月内。

34. 【答案】✓

【解析】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。本题表述正确。

35. 【答案】A

【解析】承包期限届满，土地承包经营权人可以依照农村土地承包的法律规定继续承包，选项 B 错误；土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 C 错误；土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权，选项 D 错误。

36. 【答案】ABC

【解析】土地经营权流转受让方须有农业经营能力，但不限于本集体经济组织成员。选项 D 不当选。

37. 【答案】C

【解析】土地承包经营权，是指以种植、养殖、畜牧等农业目的，选项 A 不当选；土地承包经营权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互换、转让。互换、转让的对象只能是本集体经济组织成员，选项 B 不当选；土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 D 不当选。

38. 【答案】CD

【解析】选项 C，建设用地使用权是存在于国家或集体所有土地之上的权利。

选项 D，通过出让方式取得的工业用地，最高使用年限为 50 年。

39. 【答案】ACD

【解析】设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外，选项 A 当选。当事人设立居住权，应当采用书面形式订立居住权合同，也可以以遗嘱方式设立居住权，选项 B 不当选。居住权自登记时设立，选项 C 当选。居住权不得转让、继承，选项 D 当选。

40. 【答案】ABC

【解析】选项 D，地役权是需役地所有人或使用人享有的权利。

41. 【答案】BC

【解析】选项 A：不属于物权担保方式；

选项 D：属于法定产生的物权担保方式。

42. 【答案】BC

【解析】债务人提供反担保的方式包括抵押、质押，不包括保证、留置。

43. 【答案】BD

【解析】担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

44. 【答案】✓

【解析】登记为营利法人的学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保，当事人以其不具有担保资格为由主张担保合同无效的，人民法院不予支持。本题表述正确。

45. 【答案】√

【解析】居民委员会为他人提供担保，该担保合同无效。本题表述正确。

46. 【答案】C

【解析】主合同有效而第三人提供的担保合同无效，人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任：（1）债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的 1/2；（2）担保人有过错而债权人无过错的，担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任；（3）债权人有过错而担保人无过错的，担保人不承担赔偿责任。选项 C 当选。

47. 【答案】A

【解析】下列财产不得设立抵押权：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地所有权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项 A 当选。

48. 【答案】ACD

【解析】不动产抵押应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立，选项 B 不当选；以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。选项 A、C、D 当选。

49. 【答案】BD

【解析】（1）土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 A 不当选；（2）地役权自地役权合同生效时设立，选项 C 不当选。

50. 【答案】B

【解析】抵押登记记载的抵押物与抵押合同约定的抵押物不一致的，以登记记载的抵押物为准。

51. 【答案】AB

【解析】（1）选项 A：货车属于动产，乙公司的动产抵押权自抵押合同生效时设立；（2）选项 BC：虽然抵押物已经全部毁损，但赔款 20 万元继续担保乙公司债权的实现，乙公司可以就该赔款优先受偿；（3）选项 D：给付义务人已经向抵押人给付了保险金、赔偿金或者补偿金，抵押权人不得请求给付义务人向其给付保险金、赔偿金或者补偿金，但是给付义务人接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付的除外。

52. 【答案】ABC

【解析】建筑物 M 是建设用地使用权抵押时已有的建筑物，属于抵押财产，选项 A 正确；建筑物 N 是建设用地使用权抵押后新增的建筑物，不属于抵押财产，选项 B 正确；A 银行实现抵押权时，可将建筑物 M、N 和建设用地使用权一并拍卖，但 A 银行就建筑物 N 拍卖所得价款 400 万元无权优先受偿，A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 4600 万元（5000 万元－400 万元），选项 C 正确。

53. 【答案】BD

【解析】抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

54. 【答案】D

【解析】选项 A：抵押财产转让的，抵押人应当及时通知抵押权人；选项 B：抵押财产转让的，抵押权不受影响；选项 C：未约定抵押财产不得转让的，抵押人可以转让抵押财产；选项 D：不动产抵押权的设立看“抵押登记”，甲和丙并没有办理抵押登记，因此丙的抵押权未设立。

55. 【答案】C

【解析】以不动产设定抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时起设立。不动产抵押未登记的，抵押权不设立。抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序。因此甲银行不享有抵押权，而登记在前的乙银行优先于丙银行受偿。即乙银行优先受偿 50 万元，丙银行

受偿房屋拍卖价款所得剩余的 50 万元，甲银行不能就房屋价款得到清偿。选项 C 当选。

56. 【答案】B

【解析】根据《民法典》第四百零九条的规定，“抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响”。本题中，乙丁抵押权的变更未经丙同意，不得对丙的 300 万元债权产生不利影响，选项 B 当选。

57. 【答案】A

【解析】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：（1）实现抵押权的费用；（2）主债权的利息；（3）主债权。抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。选项 A 当选。

58. 【答案】A

【解析】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：（1）实现抵押权的费用；（2）主债权的利息；（3）主债权。因此拍得价款首先清偿实现抵押权的费用 5 万元，再清偿借款利息 10 万元，最后清偿借款本金，清偿本金的金额 = $60 - 5 - 10 = 45$ （万元）。

59. 【答案】A

【解析】当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器抵押或其他动产设定抵押，抵押权自抵押合同生效时设立，抵押权未经登记，不得对抗善意第三人。选项 A 当选。

60. 【答案】D

【解析】以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。

61. 【答案】B

【解析】动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外，此种抵押权被称为“价款债权抵押权”，所以丙公司最先；抵押权已登记的优先于未登记的受偿，所以乙银行优先于丁公司。选项 B 当选。

62. 【答案】ACD

【解析】最高额抵押，是指为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。因此最高额抵押是有最高债权额限度的，选项 B 不当选。

63. 【答案】A

【解析】抵押权人实现最高额抵押权时，如果实际发生的债权余额高于最高限额的，以最高限额为限，超过部分不具有优先受偿的效力。即最高限额内的债权，仍享有抵押权。选项 A 当选。

64. 【答案】ABCD

【解析】有下列情形之一的，抵押权人的债权确定：（1）约定的债权确定期间届满，选项 A 当选；（2）没有约定债权确定期间或约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满 2 年后请求确定债权；（3）新的债权不可能发生，选项 D 当选；（4）抵押权人知道或应当知道抵押财产被查封、扣押，选项 B 当选；（5）债务人、抵押人被宣告破产或者被解散，选项 C 当选；（6）法律规定债权确定的其他情形。

65. 【答案】C

【解析】选项 A、B，动产质权自出质人交付质押财产时设立。本题中，乙未向甲交付翡翠貔貅，质权并未设立。选项 C、D：除法律另有规定或者当事人另有约定以外，动产所有权自交付之日起发生物权变动效力。在本题中，乙将翡翠貔貅交付给丙，丙依法取得了该翡翠貔貅的所有权。

66. 【答案】√

【解析】为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。本题表述正确。

67. 【答案】BD

【解析】根据物权法律制度的规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：（1）汇票、支票、本票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。选项 A、C 可以抵押。

68. 【答案】AD

【解析】以应收账款出质的，质权自办理出质登记时设立，选项 B 不当选。以基金份额、股权出质，质权自办理出质登记时设立，选项 C 不当选。选项 A、D 当选。

69. 【答案】D

【解析】出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。

70. 【答案】A

【解析】法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。选项 A 当选。

71. 【答案】C

【解析】土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 A 不当选。留置权的成立要件：（1）债权人占有债务人动产；（2）债权已届清偿期且债务人未按规定的期限履行义务；（3）占有的动产应与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外，选项 B 不当选。质押合同自成立时生效；但质权自出质人交付质押财产时设立，即动产质权的设立以质物的交付为生效要件，选项 D 不当选。选项 C 当选。

72. 【答案】√

【解析】本题中涉及两个法律关系，一个是《买卖合同》，一个是《施工设备保管合同》。乙企业的债权产生于《买卖合同》，乙企业留置的动产产生于《保管合同》，二者显然不属于同一法律关系，但是由于该项留置发生在甲企业和乙企业两个企业之间，因此不必拘泥于同一法律关系，允许进行商事留置。

73. 【答案】×

【解析】留置权人有权收取留置财产的孳息。

74. 【答案】AB

【解析】（1）同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：抵押权均已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；抵押权并非都已经登记的，抵押权已经登记的先于未登记的受偿；抵押权均未登记的，按照债权比例清偿。（2）同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。综上，选项 A、B 当选。